

1501226-73.2019.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... transitadas em julgado, uma por tráfico e outra por furto.

Em virtude da reincidência e dos maus antecedentes, o regime inicial será o fechado.

Pelos mesmos motivos, inaplicáveis os benefícios do art 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO WAGNER GONCALVES DOS SANTOS como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1501226-73.2019.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501226-73.2019.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER GONCALVES DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de WAGNER GONCALVES DOS SANTOS como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no furto qualificado

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do B0 de folhas 03/04, do auto de exibição de folha 05,

do auto de entrega de folhas 06, do laudo de local de folhas 10/16, do laudo de objeto de folhas 18/21, do auto de avaliação de folha 22.

A autoria se retira da prova oral colhida.

Decerto, interrogado, o requerido, na fase administrativa, negou os fatos e disse que estava internado em clínica de recuperação na época dos fatos.

Contra ele, porém, temos as demais provas produzidas.

Com efeito, o representante da empresa vítima, Anderson, na fase policial (folha 08) disse que o local foi alvo da rapina, tendo sido furtado cabo de energia. Ainda, reconheceu a res como de sua propriedade.

Ademais, temos o depoimento de Leandro, testemunha presencial, que disse que na época dos fatos exercia a ocupação de vigia naquela empresa e no exercício do mister dele flagrou o réu carregando cabos de energia. Não se recorda se o réu confessou o crime, no dia dos fatos, ao tentar segura-lo, porém, o acusado fugiu e deixou os cabos, a turquesa e o alicate para trás. Falou, também, que o furtador tem apelido de "Japonês" e era conhecido na localidade. Para furtar, o réu precisou escalar o poste. A esposa dele estava na companhia dele. O depoente já estudou com o réu. Conhecia-o de muitos anos atrás. Não tem dúvida nenhuma de que o réu era o furtador.

Não se pode ter dúvida: o réu foi o responsável pelo crime, já que reconhecido pelo depoente como aquela pessoa por ele abordada no momento dos fatos.

Alias, a testemunha Leandro foi assertiva ao dizer que não tinha dúvida nenhuma de que o réu foi o responsável pelo crime, inclusive tendo dito que o conhecia já a longa data, tendo ambos estudados juntos.

Ainda que tenha negado os eventos ao dizer que na época dos fatos encontrava-se internado, compulsando os autos não se encontra qualquer indicativo de veracidade do quanto ventilado.

Tal ônus probatório, observe-se, é de total responsabilidade do denunciado, já que se confirmado o alibi, poder-se-ia negar a autoria criminosa: art. 156, do CPP.

A qualificadora da escalada também está bem comprovada, seja porque a prova oral deu conta de confirmar que o acusado precisou subir no poste para perpetrar o crime, seja porque tal circunstância se encontra evidenciada no laudo de folhas 18/21.

Afasto a figura bagatelar, seja porque o instituto não encontra guarida na lei penal material, seja porque o delito é qualificado, seja porque o acusado é reincidente.

Enfim, formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP, no sentido de que a ação procede.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, elevo a pena nos maus antecedentes, pois embora a condenação transitada em julgado derivada do processo de n.º 1500111-17.2019.8.26.0236 tenha vindo após os fatos aqui apurados, os eventos daquele feito se deram antes da rapina pela qual aqui se condena

Pena inicial em 2 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, agravo a pena na reincidência (0000284-91.2014.8.26.0236).

Pena intermediária em 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Sem causas de aumento ou de diminuição.

Afasto a figura do art. 14, II, do CP, porque o réu foi surpreendido já na posse da res, tanto é que ao ser abordado pelo depoente Leandro, deixou-a para atrás (além da turquesa e do alicate) e fugiu.

É dizer.

Não estão presentes, no nosso caso, as elementares do artigo, 14, II, do Código Penal, afinal o agente, efetivamente inverteu a posse da "res", tirando, da vítima, a disponibilidade do patrimônio, mesmo que por curto espaço do tempo.

Valho-me, aqui, da Teoria da Amotio, consagrada tanto pelo STJ (Súmula 582: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".), como pelo TJSP (Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto – Ameaça configurada – Inviável reconhecimento da forma tentada, pois houve a inversão da posse – Penas adequadas – Regime inicial semiaberto devido - Recurso desprovido. Apelação 0009061-23.2009.8.26.0533)

Pena final em 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa.

O valor do dia multa será o mínimo legal.

O requerido ostenta duas condenações transitadas em julgado, uma por tráfico e outra por furto.

Em virtude da reincidência e dos maus antecedentes, o regime inicial será o fechado.

Pelos mesmos motivos, inaplicáveis os benefícios do art 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO WAGNER GONCALVES DOS SANTOS como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia multa, o mínimo legal.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixa-laneste momento (AP/MG 470, STF).

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, já que o foi patrocinado por advogada nomeada

Apelo em liberdade.

Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

Oportunamente, archive(m)-se.

P.I.C.

Ibitinga, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA